Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Número do	1.0313.13.008010-1/002	**Númeração**	0080101-
Relator:	Des.(a) Nelson Missias de Morais		
Relator do Acordão:	Des.(a) Nelson Missias de Morais		
Data do Julgamento:	06/10/2016		
Data da Publicação:	17/10/2016		

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROVA TESTEMUNHAL CONSISTENTE EM BOATOS E DEPOIMENTOS DE "OUVIR DIZER". CASSAÇÃO DO VEREDICTO. NECESSIDADE. SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JULGAMENTO. 1. Conquanto os testemunhos "de ouvir dizer" não sejam proibidos como prova no processo criminal brasileiro, tais depoimentos devem ser avaliados com cautela pelo magistrado, tendo em vista a sabida facilidade de alteração da versão dos fatos quando estes são repassados de pessoa a pessoa. Não é desejável, para a elucidação dos fatos, que a testemunha apenas repita em juízo a vox publica, sem sequer apontar seus informantes. 2. O acervo probatório inteiramente constituído através da palavra de uma testemunha cujas palavras têm duvidosa credibilidade não é apto a sustentar minimamente a tese acusatória, sendo imperioso reconhecer o divórcio entre as provas dos autos e a decisão do Conselho de Sentença, o que autoriza a anulação do julgamento com a consequente submissão do acusado a novo Júri.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0313.13.008010-1/002 - COMARCA DE IPATINGA - APELANTE(S): GERALDINO PEREIRA DE MOURA - APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - VÍTIMA: S.L.S. - CORRÉU: ALBERTINO PEREIRA DA COSTA FILHO

A C Ó R D Ã O

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em DAR PROVIMENTO RECURSO.

DES. NELSON MISSIAS DE MORAIS

RELATOR.

DES. NELSON MISSIAS DE MORAIS (RELATOR)

V O T O

Trata-se de Apelação Criminais interposta por G.P.M. em face da sentença de primeiro grau de f. 933/936, na qual o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ipatinga, em observância às respostas dadas aos quesitos pelo Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do delito do art. 121, §2º, I e IV e §4º do CP, à pena de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado.

Nas razões recursais (f. 951/959), busca a defesa a submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, sustentando que a decisão do Conselho de Sentença que o condenou é manifestamente contrária às provas dos autos e, por isto, deve ser cassada.

Contrarrazões às f. 976/979v.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do recurso (f. 999/1001).

Este, em síntese, o relatório.

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de

admissibilidade.

MÉRITO

Narra a denúncia:

"(...) no dia 22/02/2013, por volta das 19 horas e 20, na Rua Girassol, nº 305, Águas Claras, em Santana do paraíso/MG, os denunciados G.P.M. e A.P.C. mataram S.L.S., por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Conforme apurado, no dia, local e horário supramencionados, os denunciados, um deles na condução de uma motocicleta, foram até a residência da vítima e, lá chegando, chamaram a vítima pelo nome.

Ao ouvir o chamado, S.L., que se preparava para tomar banho, ainda de toalha, dirigiu-se ao portão da casa, ocasião em que foi surpreendido pelos algozes, sendo que ao tentar se proteger foi alvejado por três disparos de arma de fogo, dentro os diversos disparados pelos autores.

A vítima foi alvejada preponderantemente pelas costas.

Em seguida, os denunciados evadiram-se na motocicleta, tomando rumo ignorado.

A vítima foi socorrida e levada ao hospital, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu durante o trajeto.

Os disparos de arma de fogo causaram as lesões descritas no relatório de necropsia de fls. 21/23, que foram a causa da morte de Sebastião Ludovico de Siqueira.

Apurou-se que, o filho da vítima, D.W.C.S., teve sua prisão decretada em razão de envolvimento na morte do irmão do denunciado G.P.M., o

policial militar A.P.M. (Cabo Amarildo).

D. era o único foragido dos três suspeitos da prática do homicídio, que vitimou o cabo Amarildo, quando tinha sua prisão preventiva decretada.

Para forçar a sua apresentação à polícia e como vingança pelo o envolvimento de D. no delito que vitimou o Cabo Amarildo, os denunciados mataram a vítima, o que configura motivo torpe.

O acusado A. tinha uma relação estreita de amizade com o Cabo Amarildo, policial militar executado por D. e seus comparsas, o que impulsionou a ceifar a vítima de S. Igualmente, G. era irmão de Amarildo.

Os acusados se utilizaram de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o executor desferiu os tiros a curta distância, pelas costas, sem que a vítima esperasse por tal conduta, no mínimo, dificultando a defesa da vítima.

A vítima era idosa, conforme laudo de necropsia de fls. 21/23. (...)".

Pois bem.

Como sabido, em relação à soberania dos veredictos, prevista constitucionalmente no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Carta Magna, a decisão que autoriza a anulação do julgamento deve ser somente aquela que se mostra completamente dissociada do contexto probatório, violando regras básicas, da própria lógica, que reflete verdadeira arbitrariedade do Corpo de Jurados Popular.

Aliás, tal princípio constitucional é a única garantia a preservar as hipóteses em que o Corpo de Jurados, diante das inúmeras provas

divergentes ou circunstâncias notadamente subjetivas, apresentadas sobre o caso, pudesse, de forma segura, acolher uma das teses possíveis, julgando, exclusivamente, de acordo com sua íntima e secreta convicção.

Ademais, reforço que o parágrafo 3º do artigo 593 do Código de Processo Penal não deixa dúvidas que, em casos tais, somente deve se dar provimento ao recurso, sujeitando-se o réu a novo julgamento, acaso se demonstre cabalmente que a decisão dos jurados foi "manifestamente contrária" ao conjunto de provas.

E, como cediço, a decisão manifestamente contrária à prova dos autos se caracteriza, segundo a própria expressão indica, pela prolação de sentença não respaldada por qualquer elemento probatório. E é exatamente este o caso destes autos.

Após minuciosa análise de todo o acervo probatório cheguei à conclusão de que, de fato, a decisão dos jurados mostrou-se em manifesta contradição às provas carreadas para os autos.

Vejamos.

Inicialmente, mister registrar que nenhuma testemunha que presenciou os fatos conseguiu reconhecer o apelante como autor do delito, uma vez que os autores chegaram ao local em uma motocicleta e usavam capacetes.

Aliás, a testemunha Ednaldo Anacleto Silva, ouvida em plenário (f. 925), afirmou que as características físicas dos agentes não condizem com aquelas do apelante. Vejamos:

"(...) que o depoente esclarece que é vizinho da vítima e no dia dos fatos viu a moto com duas pessoas chegando na casa do ofendido, sendo que o carona 'era um cara mais alto', desceu do veículo e deu dois tiros, quando então o depoente resolveu se refugiar em sua casa, tendo ouvido o barulho de mais dois tiros enquanto corria; que o depoente não sabe identificar os ocupantes de tal moto, sendo que

ambos estavam de capacete (...) que viu quando o garupa chamou o nome da vítima no protão, sendo que já estava com a arma na mão; que neste momento o atirador colocou a proteção de queixo do capacete na testa, deixando o rosto dele à mostra; que não viu o rosto do atirador, mas apenas que a pele era morena; que acha que se conhecesse o atirador o reconheceria pelo porte físico, apesar de não ter visto o rosto; que o atirador não era o 1º réu, pois este é mais baixo do que aquele; que o piloto da moto era 'franzininho', sendo que ele não parecia com o 1º acusado (...) que viu os dois primeiros tiros há uma distância entre 20 a 30 metros, sendo que isso foi por volta das 19:00 horas, mas ainda estava claro (...)", f. 925/926.

O apelante tornou-se investigado em razão das declarações de D.W.C.S. (filho da vítima e suspeito de ter assassinado o irmão do apelante), quando este afirmou que suspeitava da autoria do delito pelo apelante e pelo corréu A.P.C.F. Confira-se:

"(...) QUE o depoente suspeita do envolvimento de "B." e "G." na morde de seu pai (...) 'eles mataram meu pai para eu me entregar, senão eles iam matar mais' (...)", f. 52.

Em novas declarações, agora em juízo, a testemunha explicou a razão pela qual suspeitou do apelante. Vejamos:

"(...) que suspeita que os réus é quem tenham matado o seu pai; que suspeita do 1º réu porque umas pessoas o teriam visto na moto usada no dia do homicídio, além desses populares terem dito que era uma moto CG, cor grafite, do mesmo modelo da do CB Amarildo (...)", f. 621.

A testemunha Geralda Glicéria Costa Siqueira, esposa da vítima, afirmou que "o único motivo de ter suspeita contra os réus é porque seu filho D.W. lhe disse que os denunciados é que teriam matado a

vítima" (f. 615).

A testemunha Vilma Ângela da Costa Maia, em juízo, afirmou que "somente D.W. foi quem falou para a informante, em uma visita que fez a ele na penitenciária, que quem tinha matado a vítima teria sido o 2º réu, mas não falou as razões pelas quais ele chegou a esta conclusão; que na ocasião, D.W. não acusou o 1º denunciado [o apelante]" (f. 617).

Quando ouvida em seara policial (f. 206), esta mesma testemunha afirmou que "ouviu comentários de que os autores do crime ora investigado 'seria G. e A.", ocasião em que ainda disse que G. teria afirmado que a morte de seu irmão não ficaria impune.

A testemunha Wesley Neves Santos Silva, em juízo, afirmou "que D.W. acusou também o 1º réu porque este há muito tempo já matou uma pessoa e D. ficou com receio de ser morto pelo 1º acusado", (f. 631). Quando ouvido em seara policial, afirmou que D.W. foi quem lhe disse que suspeitava do apelante como autor do crime.

A testemunha Wesley Candido Drumond, na delegacia (f. 86), afirmou "que D.W. disse 'Eu estou suspeitando do envolvimento de A. e G. na morte de meu pai, pois A. era chegado do CABO AMARILDO e G. é irmão dele".

Depreende-se de todo o acervo probatório que o que pesa contra o apelante são apenas boatos, testemunhas que afirmam ter ouvido comentários, o que não se pode prestar como prova para uma condenação criminal.

Conquanto os testemunhos "de ouvir dizer" não sejam proibidos como prova no processo criminal brasileiro, tais depoimentos devem ser avaliados com cautela pelo magistrado, tendo em vista a sabida facilidade de alteração da versão dos fatos quando estes são repassados de pessoa a pessoa.

Assim, tais depoimentos, para que tenham credibilidade e possam

sustentar uma condenação criminal, devem ser corroborados por outros elementos de prova.

Nesse sentido, a respeito das testemunhas de "ouvir dizer", confiram-se os julgados:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTO INFORMATIVO COLHIDO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. TESTEMUNHA DE OUVIR DIZER. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...) 6. A norma segundo a qual a testemunha deve depor pelo que sabe per proprium sensum et non per sensum alterius impede, em alguns sistemas - como o norte-americano - o depoimento da testemunha indireta, por ouvir dizer (hearsay rule). No Brasil, embora não haja impedimento legal a esse tipo de depoimento, "não se pode tolerar que alguém vá a juízo repetir a vox publica. Testemunha que depusesse para dizer o que lhe constou, o que ouviu, sem apontar seus informantes, não deveria ser levada em conta." (Helio Tornaghi). 7. Recurso especial não provido. (REsp 1444372/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA. TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER. 1. No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de pronúncia exige-se o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. O artigo 413 do CPP, porém, exige a suficiência dos indícios, a indicar que, quando insuficientes, impõe-se a decisão de impronúncia. 2. No caso, ainda que haja menções aos nomes dos réus, todas partem de testemunhos de "ouvir dizer", não tendo quaisquer das testemunhas confirmado que, no momento dos fatos, efetivamente visualizou os réus atentarem contra a vida da vítima. Inexistência de indícios de sua

participação no crime, dentre os elementos probatórios produzidos na fase judicial. Ausência de testemunhas presenciais a afirmar a participação dos acusados. Inadmissibilidade do testemunho de "ouvir dizer", denominado hearsay testimony. Viabilidade da acusação não demonstrada. Impronúncia que se impõe. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO, POR MAIORIA. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO, UNÂNIME. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70065756827, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 10/12/2015, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/01/2016)

No caso, a inexistência de outras provas a corroborarem referidos depoimentos conduz à inequívoca conclusão de ausência de provas que sustentem a tese acusatória, mesmo porque toda a prova testemunhal, conforme se viu, provém de uma mesma fonte, qual seja, a "suspeita" afirmada por D.W.

Aliás, esta testemunha, por estar envolvida na morte do irmão do apelante, sente-se ameaçada por este, razão pela qual teria interesse em incriminá-lo, conforme se extrai do depoimento de Wesley Neves Santos Silva, alhures citado (f. 631).

Destarte, o que se tem é todo um acervo probatório produzido através da versão apresentada por uma testemunha cujas palavras têm duvidosa credibilidade.

Convém destacar, ainda, que o acusado negou a prática do delito em todas as vezes em que foi ouvido, tendo apresentado um álibi que não foi desconstituído pela acusação.

Segundo o apelante, este se encontrava em sua fazenda, a cerca de 01 (uma) hora de distância do local dos fatos, quando recebeu um telefonema da testemunha Edmar Fernandes Felix para comunicar os fatos, na hora que o crime aconteceu.

Referida testemunha, perante o juiz presidente e em sessão de julgamento do Tribunal do Júri, confirmou o álibi do acusado, afirmando:

"(...) que no dia da morte de S.L., o informante ligou para o celular do 1º réu para lhe avisar sobre o ocorrido, sendo que ele ainda não sabia do homicídio; que reconhece como sua a conta telefônica de fls. 458 (...) que inicialmente tal celular foi atendido pela esposa do 1º réu; que o 1º acusado não fez nenhum comentário sobra a notícia que tinha recebido do informante (...) que o 1º réu disse para o informante que estava em casa quando recebeu a ligação pelo celular, sendo que ele mora em São Joaquim da Bucaina, zona rural de Antônio Dias/MG (...)", f. 624.

"(...) que ligou para o 1º réu para informá-lo da morte de S.L., já que achava que 'ia cair nas costas dele', ou dos familiares do CB Amarildo; que conhece a residência do 1º réu em São Joaquim da Bucaína; que entre o bairro Águas Claras e a propriedade rural retro citada, gasta-se mais de 01 hora para o trajeto de carro, ressaltando que a estará tem muitos buracos (...)", f. 924.

No mesmo sentido encontra-se o depoimento da testemunha Eva Aparecida da Cruz Moura:

"(...) que no dia da morte de S.L., seu cunhado Edmar Fernandes Felix, ligou para o celular do 1º réu informando sobre o ocorrido; que a informante foi quem atendeu o celular, sendo que a informante o marido estavam em casa (...) que pelo que se recorda o 1º réu chegou em casa no dia dos fatos entre 15:00 e 16:00 horas, pois ele tinha saído de manhã para entregar os queijos que vende; que da Fazenda Palmeira até Ipatinga-MG se gasta cerca de 01:00 hora o percurso (...)", f. 625.

A conta telefônica juntada aos autos (f. 458) demonstra que, de fato, a testemunha Edmar Fernandes Felix ligou para o apelante

minutos após a prática do crime (às 19h19).

Destarte, conforme alhures exposto, não há como atribuir contornos de razoabilidade à pretensão acusatória quando a provas dos autos é constituída apenas de boatos, testemunhas de "ouvir" dizer, destacando ainda o álibi apresentado pelo acusado e não desconstituído pelos demais elementos de prova carreados para os autos.

Assim, pelo o que se percebe da leitura do acervo probatório produzido, a decisão do júri se mostra em manifesta oposição à prova dos autos, já que não restou amparada por qualquer elemento de convicção que minimamente sustente a pretensão acusatória.

Verificado, portanto, o equívoco do Tribunal do Júri, imperioso que se dê provimento ao recurso defensivo para anular o julgamento relativo e proporcionar ao Conselho de Sentença da Comarca de Ipatinga outra oportunidade de apreciar e decidir o processo, ainda que, novamente, a conclusão seja idêntica.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para cassar a decisão do Conselho de Sentença, determinando que o apelante seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Sem custas.

É como voto.

O RECURSO.

DES. MATHEUS CHAVES JARDIM (REVISOR) - De acordo com o(a) Relator(a).

DESA. BEATRIZ PINHEIRO CAIRES - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "DERAM PROVIMENTO"